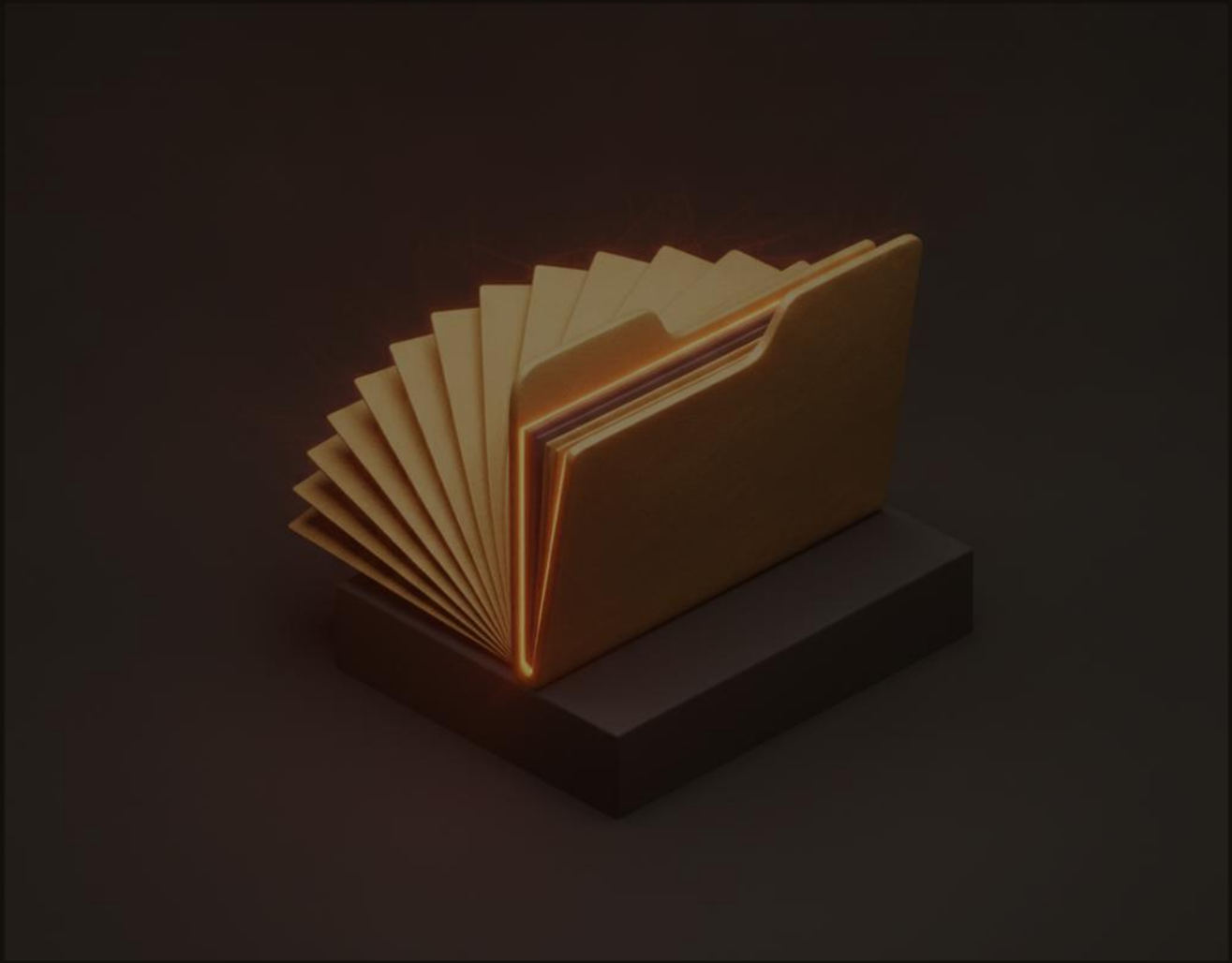
MARIO & GEORGEA

IMÓVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

GUIA DE CHECAGEM DE IMÓVEIS NA PLANTA

Para compradores no Sul da Ilha que buscam segurança jurídica antes de assinar contratos.



MARIO & GEORGEA

Corretores e peritos avaliadores · CRECI 73.952F / 46.301F

CONFERÊNCIA DO REGISTRO DE INCORPORAÇÃO

A consulta começa pela certidão de inteiro teor da matrícula mãe do empreendimento, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente. O documento precisa ter sido expedido nos últimos trinta dias para refletir a situação real do terreno. Você deve procurar pelo ato denominado R, seguido de um número sequencial, que descreve a incorporação imobiliária formalizada nos termos da Lei 4.591 de 1964.

Verifique se o memorial descritivo arquivado no cartório bate exatamente com a planta comercial apresentada pela construtora. Essa conferência revela a fração ideal da sua unidade, a área privativa real e o número de vagas de garagem vinculadas. Se o memorial apontar divergências em relação ao material de vendas, o projeto corre risco de retificação futura.

Projetos lançados sem esse número de registro não podem receber sinal financeiro ou promessa de venda. Caso a certidão aponte apenas uma prenotação ou protocolo em análise, a incorporação ainda não existe formalmente perante terceiros. Essa cautela protege você contra alterações urbanísticas que impeçam a conclusão da obra como foi vendida.

CONFIRMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO

O patrimônio de afetação separa a contabilidade daquele edifício específico do restante do patrimônio geral da construtora. Essa blindagem garante que as receitas pagas pelos adquirentes fiquem vinculadas exclusivamente ao canteiro de obras do projeto. Em caso de litígio ou recuperação judicial da empresa, os recursos da torre não respondem por dívidas de outros empreendimentos.

A existência do regime aparece averbada na própria matrícula do imóvel, identificada pela sigla AV na coluna de atos cartoriais. A certidão precisa citar expressamente a submissão do terreno e das acessões ao regime da Lei 10.931 de 2004. A simples promessa em material impresso não tem validade se o ato não constar no fólio real.

Você também pode solicitar a ata da assembleia de instituição da comissão de representantes dos compradores. Esse grupo tem acesso legal aos demonstrativos financeiros trimestrais da obra e acompanha o fluxo de caixa depositado na conta vinculada. A ausência dessa estrutura administrativa indica fragilidade na governança do empreendimento.

DOCUMENTOS PRÉVIOS AO PAGAMENTO DO SINAL

Antes de qualquer transferência de reserva, exija a certidão negativa de débitos municipais do imóvel e a certidão negativa de tributos federais da incorporadora. É fundamental analisar também as certidões de distribuição de ações cíveis e trabalhistas contra os sócios e a pessoa jurídica. Processos com potencial de penhora do terreno surgem nessas buscas antes de constarem na matrícula.

Peça a cópia do alvará de construção aprovado pela prefeitura municipal com a chancela dos órgãos ambientais. Em regiões costeiras como o Campeche e o Rio Tavares, conferir o alinhamento das licenças evita paralisações por descumprimento de gabarito ou ocupação indevida de solo. Sem o alvará válido em mãos, qualquer contrato preliminar carece de sustentação fática.

Por fim, exija a minuta exata do contrato de compra e venda acompanhada da tabela de reajuste das parcelas. Confira os critérios de aplicação do índice da construção civil e as penalidades estabelecidas para ambas as partes em caso de atraso na entrega. Transferir valores antes de ler essas cláusulas retira sua margem de negociação preventiva.

Se você está analisando uma oportunidade na planta no Sul da Ilha, nos chame aqui para revisar as certidões do projeto antes de qualquer assinatura.